

1502957-72.2022.8.26.0536

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Vinicius de Toledo Piza Peluso

Comarca: Praia Grande

Foro: Foro de Praia Grande

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/11/2022

... a desclassificação para o crime de furto simples.

É o relatório.

DECIDO.

A materialidade se consubstancia em auto de exibição e apreensão (fls. 08) e auto de avaliação (fls. 07).

Igualmente, a autoria restou devidamente demonstrada em desfavor do acusado, o qual, em interrogatório judicial, confessou a subtração, negando, entretanto, o emprego de grave ameaça contra a vítima.

A ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Praia Grande

Foro de Praia Grande

1ª Vara Criminal

Av. Dr. Roberto de Almeida Vinhas, 9101, Praia Grande - SP - cep 11705-090

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502957-72.2022.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502957-72.2022.8.26.0536

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WANDERSON DOS SANTOS FERREIRA

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Vinicius de Toledo Piza Peluso

Vistos.

WANDERSON DOS SANTOS FERREIRA foi denunciado pelo Ministério Público, como incurso no art. 157, § 1º, do Código Penal, porque, no dia 26 de agosto de 2022, por volta das 05h10min., na Rua Trinta e Um de Março, nº 1126, Mirim, nesta Cidade, tentou subtrair, em proveito próprio, bem móvel pertencente à vítima J.A.A.O., empregando, em seguida, grave ameaça contra a vítima, com o fim de assegurar a impunidade do crime e a detenção da res furtiva.

Recebida a denúncia (fls. 65/66) o réu, citado e notificado, apresentou defesa escrita (fls. 101/102), tendo sido ratificado o recebimento da denúncia.

Durante a instrução foram ouvidas testemunhas e realizado o interrogatório (fls. 123).

Em alegações finais (fls. 125/130 e 134/152), Ministério Público requereu a

condenação nos termos da denúncia, enquanto a defesa pleiteou a desclassificação para o crime de furto simples.

É o relatório.

DECIDO.

A materialidade se consubstancia em auto de exibição e apreensão (fls. 08) e auto de avaliação (fls. 07).

Igualmente, a autoria restou devidamente demonstrada em desfavor do acusado, o qual, em interrogatório judicial, confessou a subtração, negando, entretanto, o emprego de grave ameaça contra a vítima.

A confissão do acusado foi devidamente corroborada pelas demais provas dos autos, em especial o depoimento judicial da vítima e do GCM responsável pela prisão em flagrante, inexistindo, pois, dúvidas em relação à autoria delitiva.

Dessa forma, patente a responsabilidade criminal do acusado, eis que as provas produzidas foram certas, seguras e harmônicas, designando de maneira categórica que o réu realizou subtração do bens da residência da vítima e que empregou grave ameaça contra ela para assegurar a detenção do bem, sendo detido posteriormente em razão da ação dos GCM que passavam pelo local dos fatos, não havendo que se falar, portanto, em absolvição por insuficiência probatória.

Por outro lado, incabível a pretendida desclassificação para o crime de furto simples, pois, conforme deflui dos autos, após a subtração dos bens, o réu foi flagrado pela vítima, ocasião em que praticou munuiu-se de barra de ferro e ameaçou agredir o ofendido a fim de garantir a impunidade do crime antecedente, tudo a caracterizar o crime de roubo impróprio, pois "o roubo é impróprio ou por aproximação quando, tendo sido empolgada a coisa clam et occulte, como no furto, o agente é surpreendido logo depois e vem a empregar a violência para assegurar a impunidade do crime ou a detenção da res furtiva" (RJDTCRIM 5/183), exatamente o ocorrido no caso sub iudice.

Desta forma, considero o réu como incurso no art. 157, § 1º, do Código Penal, restando a individualização da pena.

Tendo em vista normal intensidade da conduta do réu, que não desdobrou dolo mínimo necessário para a configuração do delito, a recuperação integral da res furtiva pela vítima e demais circunstâncias e consequências do crime, fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja, 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, cada dia-multa no seu valor mínimo.

Reconheço a circunstância agravante da reincidência (fls. 42/44), compensando-a, entretanto, com circunstância atenuante da confissão (STJ - EREsp n.º 1154752-RS; HC n.º 217249-RS; HC n.º 130797-SP; HC n.º 250701-SP; HC n.º 143303-DF; HC n.º 242774-SP; HC n.º 199858-DF; HC n.º 169281-MS).

Ausentes causa de aumento ou diminuição.

Ante o quantum fixado, tratando-se de sentenciado reincidente, a pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em regime inicial fechado.

Eventual detração deverá ser analisada pelo Juízo da Vara das Execuções Criminais (TJSP - HC n.º 2028516-74.2015.8.26.0000 - Rel. Lauro Mens de Mello, j. 07/05/2015; TJSP - HC n.º 0012695-98.2014.8.26.0000 - Rel. Guilherme G. Strenger, j. 07/05/2014; TJSP - HC n.º 2016844-69.2015.8.26.0000 - Rel. Euvaldo Chaib, j. 14/04/2015).

Ante o exposto, CONDENO o réu JOSÉ PAULO DA COSTA SILVA, qualificado nos autos, como incurso no art. 157, § 1º, do Código Penal, a cumprir pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial fechado, bem como a pagar multa no valor de 10 (dez) dias-multa, cada dia-multa no seu mínimo legal.

Ainda presentes os requisitos do art. 312 do CPP, nos termos da decisão de fls. 49/50, cujas razões passam a fazer parte integrante da presente (STF - HC n.º 120366 AgR/RS; RE n.º 628511 AgR/SP; HC n.º 111831 AgR/MT; RHC n.º 116166/SP; HC n.º 115773 AgR/PE; RHC n.º 120982 AgR/SP), e com fundamento no art. 387, § 1º, do mesmo diploma legal, não poderá o sentenciado recorrer em liberdade, recomendando-se na prisão em que se encontra.

Havendo bens apreendidos, providencie-se a devolução, destruição e/ou doação.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do sentenciado no livro do rol dos culpados.

Custas processuais na forma da lei.

P.R.I.C.

Praia Grande, 23 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA